

한전KPS(주) 상임감사 통보·부서경고 요구

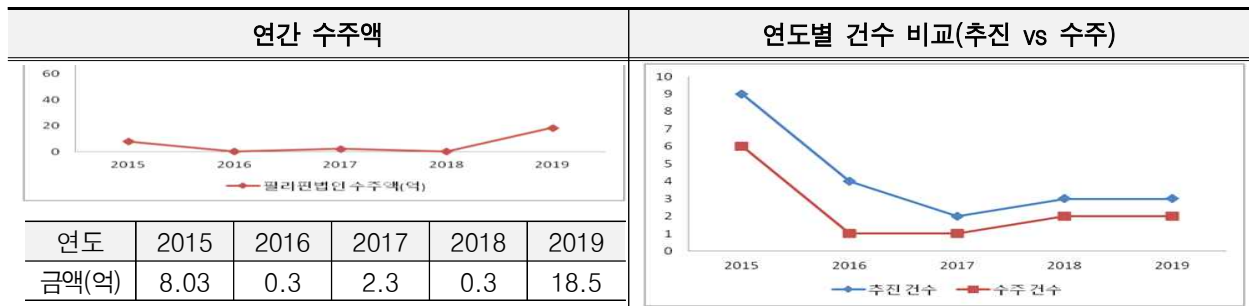
일련번호 2025-▣▣▣▣▣▣-001
제 목 ▣▣▣▣ 합작법인(JV) 폐업 추진
관계부서 ▣▣▣▣▣▣
조치부서 ■◆▽♣☞⊗★, ▣▣▣▣▣▣
내 용

1. 업무 개요

회사는 ▣▣▣▣ 내 발전시장 수주부진¹⁾을 극복하고 시장환경 변화에 대응²⁾하기 위하여 ▣▣▣▣ 내 자회사³⁾(▣▣▣▣▣▣)의 재출자를 통해 현지 파트너사⁴⁾(▷▶♣♠)와 [표 1]과 같이 합작법인(JV, Joint Venture)을 설립하였다.

[표 1] 합작법인(JV) 설립 개요

1) ▣▣▣▣ 변동공사 수주현황('15~'19년) / O&M 수주건수 없음(연장계약 제외)



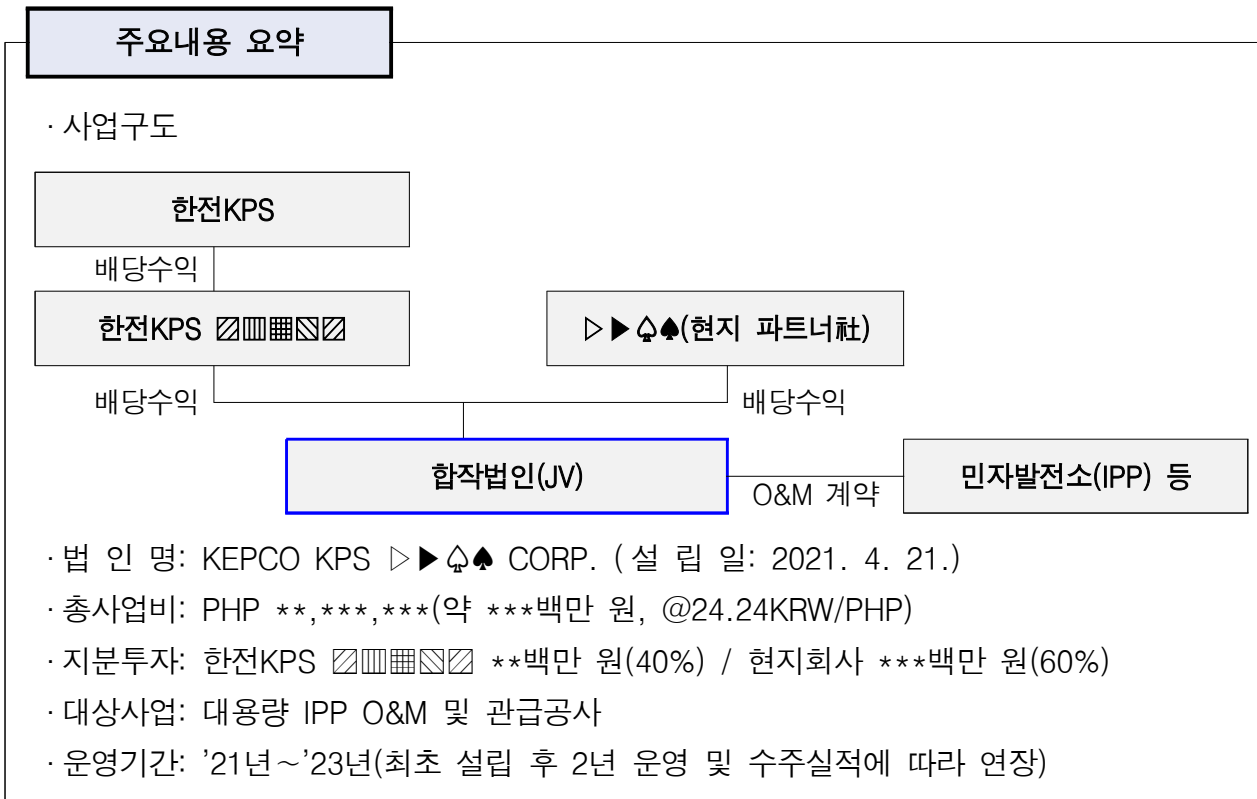
2) O&M 직영(80%이상, IPP 수직계열화) 및 외주 시 Local 회사 선호

3) 한전KPS ▣▣▣▣ 자회사 현황

구분	회사명	설립일	누적출자액(천 원)	지분율(%)	주요사업
자회사	KEPCO KPS Philippines Corp.	2013. 4. 1.	440,261	99.99%	▣▣▣▣ 현지 발전사업 수행

4) ▷▶♣♠(▷▶♣♠ International Airport Corp.): ▣▣▣▣ 내 국제공항신설에 따른 운영 등 국책사업 수행을 위해 설립

구분	▷▶♣♠(영업파트너)	한전KPS(기술파트너)
역할분담	공사 수주를 위한 정보획득, 영업관리, 정부 기관 대관업무, 합작법인 운영관련 지원 업무	기 수주공사에 대한 적절한 기술인력 파견 및 현장관리 업무



그런데 종합감사 수행 중 합작법인의 운영실태를 점검한 결과, 합작법인의 매출실적 저조 및 운영비용 증가 등으로 인한 ① 수익성 악화, 직무권한 미준수, 부정적 비용지출 등 내부통제 부실로 인한 ② 운영관리 부적정, 수주 추진중인 발전소의 신뢰성 검사 부적격 판정, 정부기준 미준수로 인한 인허가 미갱신 등 정상영업 및 사업영위 불가상태의 ③ 향후 사업전망 불투명 등의 문제점이 발견되어 합작법인의 지속운영⁵⁾에 대한 필요성과 타당성에 대한 검토가 필요함이 확인되었다.

2. 관련규정 및 판단기준

가. 관련규정

「상법」 제169조(회사의 의의)와 회사의 설립 목적에 대한 법원의 판례를

5) 판단기준에 대한 정부정책 자료 참조

[* 참고] : 기획재정부 공공기관 혁신가이드라인(2022. 7.)

(자산 정비) 핵심 업무와 무관하거나 부실한* 출자회사 지분 정비

* 투자손실 확대 등 출자금 회수가 불분명한 회사의 지분

- 기준(안) : (완전자본잠식 or 투자손실 50% 이상) & 최근 3년간 당기순손실

참고*하면, 주식회사⁶⁾는 영리 목적을 가지는 법인으로서 이익을 추구하여 경영하여야 한다고 전제하고 있다.

* 판단기준 참고

[주식회사의 영리추구에 관한 사항]

「상법」 제169조(회사의 의의) 이 법에서 “회사”란 상행위나 그 밖의 영리를 목적으로 하여 설립한 법인을 말한다.
「상법」 제170조(회사의 종류) 회사는 합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 주식회사와 유한회사의 5종으로 한다.

<주요 판례>

- ① 상행위나 그 밖의 영리를 목적으로 하여 설립된 법인인 주식회사는 (이하생략)
[서울고등법원 2016. 6. 21. 선고 2015누68910 판결]
- ② 본질적으로 영리를 추구하는 법인인 주식회사는 (이하생략)
영리추구를 목적으로 하는 주식회사가 (이하생략)
[서울행정법원 2012. 9. 27. 선고 2012구합8724 판결]

또한, 「 JV 설립추진 현황 및 계획보고(해외▽★-4177, 2020. 11. 5.)」에 따르면  합작법인의 설립목적은 현지 파트너社와 합작법인을 설립하여 신규사업 수주 등 사업다각화를 통한 경제성을 추구함을 분명히 하고 있으며, 「합작법인 주주협약서」 제3조(사업의 목적)에 따라 합작법인은 내 발전설비 관련사업을 영위하도록 적절히 운영되어야 하고, 「출자회사 관리규정」 제8조(출자회사 관리)에 따라 은 합작법인의 경영목표 달성을 위해 관리업무를 적절히 수행하여야 한다.

나. 판단기준

따라서 합작법인은 설립목적에 맞춰 적절하게 운영관리가 되었어야 하고, 주주간에 정한 직무권한규정⁷⁾ 등의 내칙과 관계규정을 준수하였어야 하며, 자본잠식, 경영목표 미달성 등으로 인한 사업종료 사유 발생 시 「주주협약서」 제4조(사업기간)에 의거, 합작법인 존속여부에 대한 검토를 시행하고 이에 따른 조치를 시의적절하게 취하였어야 했다.

6) 한전KPS는 2007. 12. 14. 한국거래소 유가증권시장에 상장(종목코드: A051600, 45백만주).

7) 감사실은 2022년  종합감사 시 합작법인과 분쟁 발생 소지 해소 및 견제를 통한 내부통제 정착을 위해 각 社별 업무분장을 명확히 하고 직무권한을 정립할 것을 처분요구

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 합작법인 수익성 악화

그런데 감사대상 기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 합작법인은 [표 2]와 같이 2021년 ■■■△(*****) 발전소 계획예방정비공사 수주(2021. 8. 3. ~ 11. 25. / 약 54억 원)에 따른 2022년 매출 이후 추가수주 및 매출 실적이 전무하며, 운영비용 지속 발생으로 인한 자본잠식 상태가 감사일 현재까지 지속되고 있다.

[표 2] 합작법인 재무현황

[단위: 백만 원]

구분	2022년	2023년	2024년
자산	*,***	***	***
부채	*,***	***	***
자본	***	(**)	(***)
부채비율	***.***%	-***.***%	-***.***%
매출액	***	*	*
영업이익	***	(***)	(**)
당기순이익	(***)	(***)	(**)
잠식여부	-	완전 자본잠식	완전 자본잠식

이러한 합작법인의 재무건전성 부실로 인해 [표 3]과 같이 ■■■■■■■■■■에 대한 2021년 말라야(Malaya) 발전소 계획예방정비공사 기술자문용역(TA) 매출 이후 추가 매출 발생이 전무하며, 채무상환도 적절하게 이루어지지 않고 있는 등 합작법인 운영에 대한 수익성이 악화되었다.

[표 3] 합작법인의 對 債權債務 채무발생 및 상환 내역

[환율: @25KRW/PHP]

일자	채무발생(PHP)	상환금액(PHP)	채무잔액(PHP)	채무잔액(KRW)	비고
2022.03.08.	**,***,***	-	**,***,***	*,***,***,***	기술자문용역 대가
2022.04.11.	-	(*,***,***)	**,***,***	*,***,***,***	세관벌금 상계
2022.04.27.	-	(*,***,***)	**,***,***	*,***,***,***	공기구파손 상계
2022.08.04.	-	(*,***,***)	**,***,***	*,***,***,***	수금
2023.06.30.	-	(*,***,***)	**,***,***	*,***,***,***	수금
2024.09.10.	-	(**,***,***)	**,***,***	*,***,***,***	수금
2024.09.20.	-	(**,***,***)	**,***,***	***,***,***	대물변제(건물)
합계	**,***,***	(**,***,***)	**,***,***	***,***,***	장기 부실채권

나. 합작법인 운영 부적정

그리고 합작법인은 [표 4]와 같이 파트너社 직원에게 제공한 콘도 2채⁸⁾(약 *.*억 원), 차량 3대⁹⁾(약 *억 원), 가구 17점¹⁰⁾(약 *백만 원)을 구매하면서 운영 비용 지출에 대해 사전의 비용집행 적정성 점검과 사후의 이사회 결의¹¹⁾를 누락하였으며, 취득자산¹²⁾의 사적유용에 대한 구매와 사용에 대해 어떠한 견제와 운영관리도 이루어지지 않았다.

또한, 합작법인의 주요의사 결정 시 이사회 결의(2022. 8. 4.)를 통해 제정한 직무권한규정을 준수하지 않고 결재문서의 이력관리를 하지 않는 등 내부통제 부실로 인해 합작법인 운영이 부적정 하였다.

8) 파트너社 대표이사(박병윤)와 ㉠@㉡장(정광희) 개인거주 사용(2024. 9. 20. 채무 대물변제 후에도 감사일 현재까지 지속 거주 중)

9) 서버벤 차량 판매금액(*,***,***PHP, 2022. 9. 16.) 파트너社 대표이사(\$\$%) 개인계좌 선금금 지급

10) 침대, 냉장고, 쇼파 등 파트너社 대표이사(\$\$%)와 ㉠@㉡장(^^^) 개인 사용

11) 「주주협약서」제37조(운영비용의 처리)에 따라 운영비용 지출 시 재무관리인(한전KPS ㉢㉣㉤㉥ ㉠@㉡장)에게 서면 으로 통지하여야 하며, 재무관리인은 매3개월마다 운영비용을 이사회에 보고하고 결의를 통하여 이를 확정하여야 함.

12) 해당 자산들은 파트너社 직원들의 사택제공과 영업활동 지원을 사유로 구매하였다고 소명하였으나, 영업 성과가 없으며 운영실적 관리가 확인되지 않음

[표 4] 합작법인 운영비용 부정적 지출 및 관리 내역

[환율: @25KRW/PHP]

구분	항목	구매일자	취득가액(PHP)	취득가액(KRW)	비고
차량	Toyota Innova 2.8E DSL AT	2021.11.12	*,***,***	**,***,***	
	Toyota Fortuner 2.8L 4x2 Q AT	2022.02.22	*,***,***	**,***,***	
	Chevrolet 4x4 LTZ AT Chevrolet Suburban	2022.09.16	*,***,***	***,***,***	
건물	Oak Harbor Residences	2022.04.11	**,***,***	***,***,***	
	Bayshore Residential Resort	2022.04.26	**,***,***	***,***,***	
가구	KIVIK cvr chs lng Hillared anthracite AP	2022.05.18	*,***	***,***	
	KIVIK frm so2 AP JP	2022.05.18	**,***	***,***	
	KIVIK frame chaise lng AP JP	2022.05.18	*,***	***,***	
	KIVIK cvr so2 Hillared anthracite AP	2022.05.18	*,***	***,***	
	BRIMNES TV bnch 180x41x53 black AP	2022.05.18	*,***	***,***	파트너社 직원 개인사용
	MACKAPAR shoe cb/stor 80x102 white AP CN	2022.05.18	*,***	***,***	
	EKEDALEN ext tbl 120/180x80	2022.05.18	**,***	***,***	
	FILLAN pckt spr matt 150x200	2022.05.18	**,***	***,***	
	FILLAN pckt spr matt 180x200	2022.05.18	**,***	***,***	
	BJORKSNAS bed frm 180x200 birch AP	2022.05.18	**,***	***,***	
	SLATTUM upholst bed frm 150x200	2022.05.18	*,***	***,***	
	Television set LG 65 4K UHD HDR	2022.05.16	**,***	*,***,***	
	Refrigerator GR-C432HLCN 15.4 CUFT	2022.05.16	**,***	***,***	
	Washing Machine FV1410h3V LG	2022.05.16	**,***	*,***,***	
	Vacuum Cleaner Light	2022.05.16	*,***	***,***	
	Digilock for the condominium unit	2022.05.25	*,***	***,***	
	American Home ABR-92G Bar Refrigerator	2022.06.07	*,***	***,***	
합 계			***,***,***	***,***,***	

※ 자료: 사업소 자금일보 및 소명내용 재구성

다. 향후 사업전망 저조

한편, 합작법인 설립 시 회사의 사업기간은 법인설립일로부터 2년이 되는 날 또는 운영비용이 출자금액을 초과하는 날로 주주간협약을 통해 합의 하였다. 그리고 설립일(2021. 4. 21.)로부터 2년이 경과하여 사업종료 시점이 도래했고 자본잠식으로 인한 사업종료 사유가 발생하였으나, 감사일 현재까지 합작법인의 사업은 예외 단서조항을 사유로 지속 유지되고 있다.

「주주협약서」 발췌

제4조(사업기간)

① 회사의 사업은 아래 각 호의 사유 중 어느 하나가 발생한 날의 다음날로 종료한다.

1. 법인설립등기일로부터 2년이 되는 날
2. 회사의 운영비용이 출자금액을 초과하는 날

② 제1항에도 불구하고 회사가 변동공사 또는 건별합계 또는 경상O&M 연간 수익규모가 일천만 폐소(10,000,000) 이상의 제3조에서 규정한 사업을 공동으로 수주 또는 수주가 예상되는 경우, 주주총회 결의를 통하여 사업기간을 연장할 수 있다.

그러나 합작법인이 사업기간 연장의 근거로 주장하는 말라야 발전소 복구공사 및 계획예방정비공사 등의 경우 2024년 9월 설비 신뢰성시험에서 부적격 판정을 받아 정부로부터 사용승인을 획득하지 못하여 발주처의 발주 계획이 불투명하고, 감사일 현재 합작법인은 정부기준 미준수로 인해 사업 인허가를 갱신하지 못하였으며, 고정비 미지급으로 인한 사무실 폐쇄 및 상주직원 퇴직 등 정상영업 및 사업영위 불가상태로 향후 사업전망이 부정적일 것으로 예측된다.

따라서 합작법인의 지속운영에 대한 필요성과 타당성이 결여되었다고 판단되며 합작법인의 즉각적인 출구전략 마련 등을 통한 폐업추진이 타당하다.

관계부서 의견

□◆▽♣☞⊗★는 사업개발 고도화를 통한 O&M, 장기OH 등의 주력 사업을 확대하고, 사업 확장을 위한 현지화(Glocalization) 전략 이행 및 미래 성장 동력 창출을 위한 투자사업 등의 사업 다각화를 통해 회사 경영목표 달성에 기여하고자 총력을 다하고 있으며, 既 수행중인 해외사업에 대해서도 적절한 운영과 수행으로 해외사업 내실화를 도모하고 있으나, 합작법인의 경우 설립 취지와는 달리 현재 수익성 악화, 운영 부적정, 사업전망 저조 등의 재무적·전략적 부담을 초래하고 있는 문제점에 대해 인정하면서 향후 출구 전략 마련 등을 통해 합작법인의 폐업을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, ▨▨▨▨▨▨ 법인장 HKM과 前▨▨@●장 UVO은 법인 본연의 업무를 충실히 수행하면서 다른 해외사업장의 업무지원과 임원으로 겸직한 합작법인의 업무 수행에도 최선을 다하였으며, 특히, 합작법인의 임원을 겸직하며 양 회사의 이해 상충되는 보직을 맡는것에 대한 고충을 토로하면서도 감사결과 확인된 합작법인의 문제점에 대해 겸허히 수용하였다. 이에 대한 후속조치로서 향후 파트너社와 적절한 협의를 통해 폐업을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 합작법인의 운영관리를 부적정하게 한 ▨▨▨▨▨▨에 엄중 부서경고 조치하고, (부서경고)
- ② 해외▽♣☞⊗★장은 합작법인의 법적·세무적 리스크를 검토하고 잔여 자산 및 채무의 매각, 청산 등을 고려하여 즉각적 출구전략을 마련하시고 합작법인의 폐업을 추진하시기 바랍니다. (통보)